

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3276/2534

บริษัท สิน ทวี โฮลดิ้ง จำกัด
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย สุวิทย์ กรรณกุลสุนทร กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 292

คำแถลงของโจทก์ที่ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 จากกำหนดเดิมออกไปเพื่อที่โจทก์จะได้ไปหาผู้อื่นมาซื้อทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงไม่ใช่หนังสือแจ้งว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทกลงงดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(3)เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่จำเป็นต้องงดการบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เพื่อขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2532ปรากฏว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด เจ้าหนี้ผู้รับจำนองเป็นผู้ซื้อทอดตลาดได้ในราคา 3,000,000 บาท

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดได้ยื่น
คำร้องคัดค้านขอให้ยกคำร้องของโจทก์เสีย

ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ยื่น
คำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า โจทก์ขอเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปก่อน
กำหนดแล้ว ย่อมเป็นการแสดงเจตนาว่าโจทก์ประสงค์ที่จะเลื่อนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของจำเลยออกไป ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าโจทก์ยังหาผู้ซื้อที่จะให้ราคาสูงสุดเพื่อ
คุ้มกับจำนวนหนี้ยังไม่ได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องงดการบังคับคดี การที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินไปเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2532 จึง
เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(3) นั้นเห็น
ว่า คำแถลงของโจทก์ที่ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ (จำเลยที่ 2) จากกำหนดเดิมวันที่ 13 มกราคม 2532 ไปขายวันที่ 9
มีนาคม 2532 เพื่อที่โจทก์จะได้ไปหาผู้อื่นมาซื้อทรัพย์สินให้ได้ราคาสูงไม่ใช่หนังสือแจ้ง
ว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทกลงงดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(3) เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงหาจำต้องงดการบังคับคดี
ดังที่โจทก์อ้าง"

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ